

Số: 22 /2026/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH13;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, Nghị định số 77/2024/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 44/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 95/2025/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1549/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2026; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 8844/BC-STP-VB ngày 31 tháng 12 năm 2025 và ý kiến thống nhất của các Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2026 và thay thế Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực II, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu, Trưởng các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực II, Trưởng Ban Quản trang Thành phố, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTrVB & TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU; TT HĐND Thành phố;
- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- UBND xã, phường, đặc khu;
- VPUB: các PCVP; các Phòng NCTH;
- Trung tâm TTĐT Thành phố;
- Lưu: VT, VX-HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Cường



**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

**Phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện
chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân
của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia
kháng chiến trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22 /2026/QĐ-UBND)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào, người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia, (sau đây gọi chung là người trực tiếp tham gia kháng chiến) do ngành Nội vụ quản lý từ nguồn ngân sách trung ương đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 44/2022/TT-BTC về ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư số 95/2025/TT-BTC) và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 128/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ.

2. Quy chế này không áp dụng đối với kinh phí thực hiện các khoản chi do ngân sách Thành phố đảm bảo hoặc do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 44/2022/TT-BTC.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người

trực tiếp tham gia kháng chiến đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với các quy định hiện hành.

2. Phân cấp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến. Tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng quy định. Không được thu trái quy định bất cứ khoản thu nào của người có công khi thực hiện cấp phát và chi trả trợ cấp ưu đãi.

4. Đảm bảo sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cấp, các ngành chức năng trong việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định nêu tại Quy chế này.

Điều 4. Nội dung và mức chi

1. Nội dung chi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2022/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 95/2025/TT-BTC) và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Mức chi: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, Nghị định số 77/2024/NĐ-CP), Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 5. Quản lý và sử dụng kinh phí

Kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và thực hiện như sau:

1. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu, Ban Quản trang Thành phố và Trung tâm Điều dưỡng người có công Thành phố Hồ Chí Minh mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước và thực hiện rút dự toán theo quy định.

2. Việc quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và quyết toán kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán, các quy định khác có liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ

Điều 6. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Sở Nội vụ

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổng hợp và lập dự toán kinh phí của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu), Ban Quản trang Thành phố, Trung tâm Điều dưỡng người có công Thành phố Hồ Chí Minh và phân chi tại Sở Nội vụ về thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, chi phí quản lý theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, Nghị định số 77/2024/NĐ-CP, khoản 4 Điều 5 và Điều 7 Thông tư số 44/2022/TT-BTC, Thông tư số 95/2025/TT-BTC và các văn bản quy định hiện hành của pháp luật, gửi Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 25 tháng 6 hằng năm.

2. Lập báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Nội vụ gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 3 năm sau. Báo cáo quyết toán phải thể hiện đầy đủ các khoản chi theo quy định, có trong dự toán được giao và theo đúng Mục lục ngân sách nhà nước; có đủ biểu mẫu, thuyết minh, xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

3. Đối với việc chi hỗ trợ công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ, căn cứ dự toán được giao và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án và chấp thuận chủ trương để Sở Tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện cho Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và đơn vị theo đúng quy định; đồng thời báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 152 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021.

4. Hằng tháng, lập Bảng kê đối tượng tăng, điều chỉnh trợ cấp hằng tháng (mẫu số C62, 63-HD/LĐT BXH) gửi Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu trước ngày 25.

5. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán, công khai tình hình thực hiện dự toán hàng quý, 6 tháng, năm của nguồn kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Điều 8. Kho bạc Nhà nước khu vực II, các phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực II

1. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản để thực hiện tiếp nhận dự toán và rút dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Kiểm soát các hồ sơ, chứng từ chi và thanh toán kịp thời kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định.

2. Thanh toán kịp thời kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến cho Sở Nội vụ, Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu, Ban Quản trang Thành phố và Trung tâm Điều dưỡng người có công Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở đề nghị của đơn vị và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hằng tháng, các phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực II căn cứ Giấy rút dự toán và hồ sơ chứng từ có liên quan của Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu thực hiện chuyển khoản kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ tài khoản dự toán của Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu (trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận chứng từ hợp lệ) về tài khoản của người thụ hưởng hoặc Tổ chức dịch vụ chi trả để thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng kịp thời và đầy đủ cho đối tượng chính sách.

4. Trong trường hợp thời gian chi trả trợ cấp, phụ cấp gần ngày Tết Nguyên đán hoặc trong thời gian xảy ra thiên tai, dịch bệnh hoặc vì lý do bất khả kháng do cấp có thẩm quyền xác định; Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định thông qua chủ trương việc thực hiện chi trả gộp 02 tháng cho người thụ hưởng. Kho bạc Nhà nước khu vực II, các phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực II thực hiện chuyển kinh phí cho người thụ hưởng hoặc Tổ chức dịch vụ chi trả 02 tháng trợ cấp trên cơ sở đề xuất của Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu.

5. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách trong công tác quản lý và thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 9. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)

1. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở địa phương gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đồng thời gửi Sở Tài chính, trước ngày 30 tháng 5 hằng năm.

2. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu thực hiện công tác quản lý đối tượng; quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ; phối hợp với các đơn vị có liên quan lập báo cáo quyết toán hằng năm tổng hợp chung nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu vào ngân sách cấp xã gửi Sở Tài chính

tổng hợp, đồng gửi Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 3 năm sau theo khoản 3 Điều 71 Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các quy định khác có liên quan.

3. Quyết định phê duyệt xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ có sử dụng nguồn kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hỗ trợ thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 128/2025/NĐ-CP. Bố trí, huy động nguồn kinh phí thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

4. Thường xuyên chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý đối tượng, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

5. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm các kiến nghị của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán, kiến nghị theo Thông báo xét duyệt quyết toán hàng năm của cấp có thẩm quyền về các sai sót vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn. Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện thu hồi và nộp trả ngân sách nhà nước số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công được phát hiện qua Thanh tra, Kiểm toán và Thông báo xét duyệt quyết toán hàng năm; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ và Sở Tài chính về kết quả thực hiện.

6. Bố trí cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm để thực hiện công tác quản lý, công tác kế toán chi trả các trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

7. Bố trí kinh phí đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, chi phí ăn, ở (nếu có) phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của đối tượng đi điều dưỡng tập trung theo quy định tại khoản 7 Điều 171 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

8. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực trong xã hội để giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng.

9. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu liên hệ người có công đang nhận trợ cấp ưu đãi hằng tháng qua tài khoản cá nhân (ATM) thực hiện ký xác nhận thông tin 01 năm/02 đợt vào các dịp chi quà Tết nguyên đán và lễ 27/7. Đối với các trường hợp nhận thay phải có ủy quyền theo quy định pháp luật.

Điều 10. Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu

1. Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn theo quy định tại điểm d khoản 22 Điều 4 Thông tư số 10/2025/TT-BNV.

Mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí. Mở đầy đủ sổ sách quản lý kinh phí chi trả, lưu trữ chứng từ, hồ sơ sổ sách và thực hiện thanh quyết toán theo quy định chế độ kế toán hiện hành.

Việc quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về kế toán và các quy định hiện hành có liên quan.

Mở sổ theo dõi đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 1 lần, đối tượng chuyển đi địa phương khác, chuyển đến và quản lý chi tiết từng đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn; hằng tháng lập Bảng kê đối tượng giảm thời hưởng trợ cấp hàng tháng (mẫu số C64-HD/LĐTBXH) do đối tượng chuyển đi địa phương khác, hết tuổi hưởng trợ cấp, từ trần và các hồ sơ liên quan đến trách nhiệm của Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu gửi Sở Nội vụ trước ngày 20.

2. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến lập chi tiết theo từng loại trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chi thực hiện các chế độ, chính sách, chi phí quản lý theo quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, Nghị định số 77/2024/NĐ-CP, khoản 4 Điều 5 và Điều 7 Thông tư số 44/2022/TT-BTC, Thông tư số 95/2025/TT-BTC và các văn bản quy định hiện hành của pháp luật của năm kế hoạch gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30 tháng 5 hằng năm.

3. Căn cứ vào dự toán được giao, hằng tháng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch chuyển vào tài khoản đối tượng thụ hưởng chính sách hoặc Tổ chức dịch vụ chi trả (nếu thuê dịch vụ chi trả) đảm bảo việc thực hiện chi trả “đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” từ ngày 02 đến ngày 15 hằng tháng (riêng tháng 01 và tháng 12 căn cứ vào dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhập dự toán trên hệ thống Tabmis chậm nhất là ngày 20). Trong thời gian chi trả Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu có trách nhiệm cử người giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp.

4. Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu lập báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm tổng hợp chung vào ngân sách cấp xã gửi Sở Tài chính tổng hợp, đồng gửi Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 3 năm sau theo khoản 3 Điều 71 Luật Ngân sách nhà nước.

5. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán, công khai tình hình thực hiện dự toán hàng quý, 6 tháng, năm của nguồn kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với

cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

6. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thu hồi và nộp ngân sách nhà nước các khoản trợ cấp của các đối tượng hưởng sai chế độ quy định; định kỳ 6 tháng /1 lần tiếp xúc, lập biên bản đối với những trường hợp chưa thu hồi được các khoản trợ cấp, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

7. Cập nhật đối tượng tăng, giảm, điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hằng tháng vào phần mềm “Quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có công” của Bộ Nội vụ và in danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng (Mẫu C67-HD/LĐTBXH, gồm danh sách chi trả trợ cấp bằng tiền mặt, danh sách chi trả trợ cấp qua tài khoản cá nhân).

Thường xuyên rà soát việc tăng, giảm đối tượng thụ hưởng, các trường hợp chi sai đối tượng, tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng hoặc chưa được hưởng chế độ ưu đãi, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

8. Đối với trường hợp người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đã có tài khoản cá nhân (ATM), đơn vị thực hiện chi trả trực tiếp vào tài khoản của người có công thông qua Kho bạc Nhà nước và tài khoản thanh toán của đơn vị tại các ngân hàng thương mại đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng chưa có tài khoản cá nhân, không mở được tài khoản cá nhân (do bất khả kháng), đơn vị tổ chức chi trả trực tiếp hoặc lựa chọn và ký hợp đồng với Tổ chức dịch vụ chi trả theo quy định của pháp luật trong đó ghi rõ phạm vi đối tượng chi trả, phương thức chi trả, thời hạn chi trả đến người thụ hưởng, mức chi phí chi trả, thời hạn thanh quyết toán, quyền và trách nhiệm của các bên, thỏa thuận khác có liên quan đến việc chi trả.

9. Cuối tháng, kiểm tra chứng từ chi trả và thanh quyết toán với Tổ chức dịch vụ chi trả số tiền đã trả trợ cấp cho người có công với cách mạng (*danh sách đã chi trả tiền trợ cấp phải có đầy đủ chữ ký nhận của người có công và đơn vị chi trả*), tập hợp, lưu trữ chứng từ (gốc) tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và pháp lý các chứng từ của đơn vị mình, đồng thời thanh toán với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.

10. Thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đảm bảo hiệu quả, đúng chế độ, định mức, theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

11. Điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung: Căn cứ đối tượng người có công đến niên hạn được hưởng điều dưỡng tập trung trong năm, Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đưa người có công đi điều dưỡng tập trung tại các cơ sở điều dưỡng tập trung sau khi có quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ.

12. Tăng cường chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Liên hệ người có công đang nhận trợ cấp ưu đãi hằng tháng qua tài khoản cá nhân (ATM) thực hiện ký xác nhận thông tin 01 năm/02 đợt vào các dịp chi quà Tết nguyên đán và lễ 27/7.

13. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn ưu đãi của người có công với cách mạng theo quy định của Nhà nước; thủ tục, nội dung, quy trình giải quyết chế độ chính sách người có công được hưởng.

Điều 11. Ban Quản trang Thành phố

1. Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ, quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch để tiếp nhận và quản lý nguồn kinh phí. Mở sổ sách theo dõi kinh phí chi trả, quản lý lưu trữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo chế độ kế toán hiện hành.

2. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của năm kế hoạch gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30 tháng 5 hằng năm.

3. Căn cứ dự toán được giao, đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

4. Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán ngân sách của Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

5. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán, công khai tình hình thực hiện dự toán hàng quý, 6 tháng, năm của nguồn kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Điều 12. Trung tâm Điều dưỡng người có công

1. Quản lý đối tượng, quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch để tiếp nhận và quản lý nguồn kinh phí. Mở sổ sách theo dõi đối tượng, kinh phí chi trả, quản lý lưu trữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán và thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo chế độ kế toán hiện hành.

2. Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của năm kế hoạch gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30 tháng 5 hằng năm.

3. Căn cứ dự toán được giao, đơn vị thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

4. Tổng hợp, lập báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán ngân sách của Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

5. Thực hiện công khai dự toán, quyết toán, công khai tình hình thực hiện dự toán hàng quý, 6 tháng, năm của nguồn kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Chương III

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được xem xét, khen thưởng định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có hành vi vi phạm gây thiệt hại, thất thoát kinh phí ngân sách nhà nước thì tùy theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

2. Kho bạc Nhà nước khu vực II có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực II.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, kiểm tra Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.